

1003087-81.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Ação indenizatória por danos morais - Roubo dentro de vagão de trem do Metrô - Roubo não é considerado risco inerente à atividade desenvolvida pela requerida, pois é totalmente alheio ao contrato de transporte, mesmo público - Fortuito externo caracterizado - Causa excludente da responsabilidade objetiva - Indenização material e moral, indevidas - Sentença mantida por seus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida São Paulo n° 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003087-81.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n°:

1003087-81.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Luiz Henrique Solana Plana, Representado Por Waldir Narciso Solana Plana

Requerido:

Br Mobilidade Baixada Santista S/A

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

Deixo de analisar o pedido de justiça gratuita, visto que neste Juizado o acesso e o trâmite da ação em primeiro grau independem do recolhimento de custas (Lei 9.099/95, art 54). O mesmo pedido poderá ser refeito na peça recursal, nos termos do art. 99, parágrafo 7º do CPC.

Presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas, passo a julgar o presente feito no estado em que se encontra.

Não se olvida que a responsabilidade oriunda da prestação de serviço de transporte de passageiros é objetiva, consoante disposto no artigo 734 do Código Civil.

Todavia, para sua aplicação, é necessária a verificação da presença do nexo de causalidade e a ausência de causas excludentes de responsabilidade.

Na hipótese em comento, tem-se que os fatos narrados não se inserem no desdobramento normal da prestação do serviço de transporte. Isso porque, fixou-se na jurisprudência o entendimento de que as hipóteses de roubo ou furto praticados

por terceiros no interior de veículos de transporte de passageiros consiste em fortuito externo, especialmente quando envolve indivíduos armados. Isto é, não possui relação direta com os serviços prestados pelo transportador, o que afasta a sua responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos passageiros. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO NA ESTAÇÃO DE METRÔ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, podendo, portanto, ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte. 2. "Assalto ocorrido nas escadas de acesso ao metrô não pode ser considerado como falta do serviço, equiparando-se a assalto ocorrido em transporte coletivo" (REsp 402.708/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 24/08/2004, DJ de 28/02/2005). 3. Na hipótese, afasta-se a responsabilidade da concessionária pelo dano material sofrido em decorrência de roubo cometido por terceiros, na modalidade conhecida como "saidinha de banco", contra vítima que saiu de agência bancária com grande quantia em dinheiro e foi abordada pelos assaltantes na escada de acesso à estação metroviária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.491.619/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 18/2/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE COLETIVO - ASSALTO - CASO FORTUITO - SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que, em caso de transporte coletivo de passageiros, 'o transportador só responde pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta' (REsp 468.900/RJ, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 31.3.2003) e que havendo "assalto com arma de fogo no interior do ônibus, presente o fortuito, os precedentes da Corte afastam a responsabilidade do transportador" (REsp 286.110/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 1.10.2001). Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. II. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1348966/RJ, 3ª Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/2/2011).

Assim também vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TRANSPORTE PÚBLICO DE PESSOAS- Ação indenizatória por danos morais - Roubo dentro de vagão de trem do Metrô - Roubo não é considerado risco inerente à atividade desenvolvida pela requerida, pois é totalmente alheio ao contrato de transporte, mesmo público - Fortuito externo caracterizado - Causa excludente da responsabilidade objetiva - Indenização material e moral, indevidas - Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 - Negado provimento ao recurso, majorados honorários advocatícios para o percentual de 15%, no patamar médio (artigo 85, § 11º do NCPC). (Apelação nº 1125446-65.2015.8.26.0100 - 15ª Câmara de Direito Privado - Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto - J. 14/03/2017).

VOTO Nº 36063 REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte coletivo de passageiros. Metrô. Furto dentro do vagão. Responsabilidade civil objetiva do transportador. Ato doloso exclusivo de terceiro, imprevisível e inevitável. Fato estranho à atividade desenvolvida pela transportadora. Fortuito externo. Rompimento do nexo causal. Exclusão da responsabilidade da ré (art. 14, § 3º, II, do CDC). Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1107766-28.2019.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª

Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 09/05/2022).

Sob essa perspectiva, seguindo-se a orientação jurisprudencial acima trazida, verifica-se que não há nexos causal pelo evento sofrido pelo autor, porquanto não configurada má-prestação do serviço e não demonstrado que o dano foi causado por conduta da ré. Muito embora se lamente o ocorrido, há que se destacar que o dever da transportadora é de conduzir em segurança o usuário do serviço público até o seu destino, devendo responder apenas pelos danos causados pela má prestação do serviço que se propõe. Não se mostra razoável exigir que a requerida adote medidas excepcionais destinadas a objetivo dissociado de sua atividade-fim. Destarte, de rigor a improcedência.

Isto posto, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Sem custas, despesas processuais ou honorários de sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.

Preparo devido na forma da Lei n.º 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do artigo 4.º, nos termos do artigo 698, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo.

O prazo para a interposição de eventual recurso 10 (dez) dias começará a fluir a partir da intimação desta sentença.

Certificado eventual trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P. I. C.

Mongaguá, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA